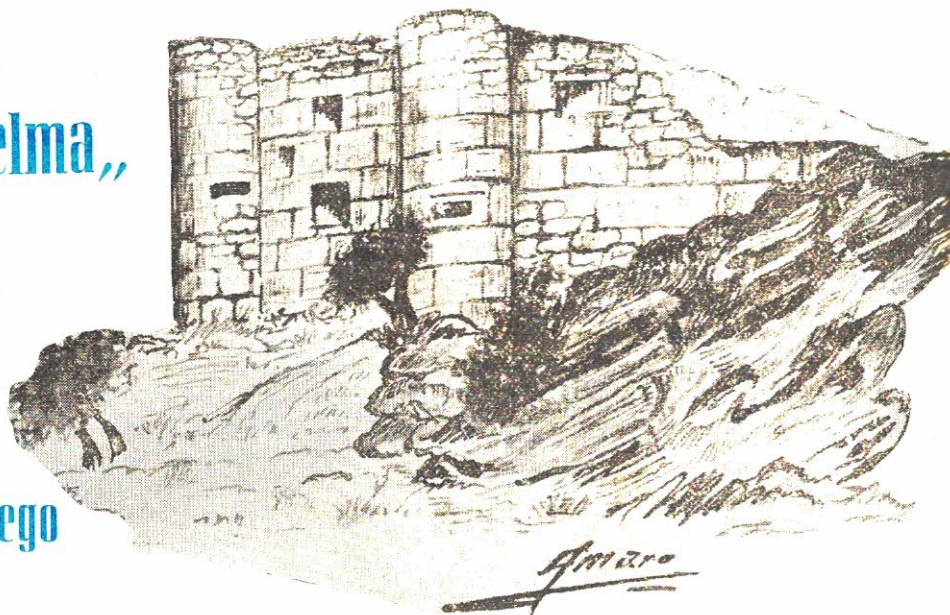


“Guelma,,

nunca

fué

solariego



SABIDO es que las más clásicas mercedes cancias que los Reyes concedían a los señores, clero y pueblo, que les ayudaban en las guerras y conquistas, se llamaron con el nombre genérico de Señoríos, que eran el dominio sobre los pueblos, tierras y vecinos; éstos recibían los nombres de Solariego, Abadengo, Behetria y Realengo, según que quienes ejerciesen el Señorío fueran los señores o magnates—los Prelados, Iglesias o Monasterios,—los mismos pueblos, eligiendo libremente sus

señores (de mar a mar o por linaje), o que no siendo de los tipos anteriores, en ellos se ejercía plenamente el poder real.

Los solariegos fueron los de peor condición, pareciéndose, según algunos tratadistas, a la esclavitud romana, ya dulcificada por los tiempos y la falta que los hombres hacían a los señores para las guerras, dado el peligro común ante la invasión musulmana; siendo un gran paso sobre la esclavitud el derecho de poder abandonar el solar buscando vecindad más ventajosa.

UNGIDO por esa pátina de los siglos que, cuando de piedras, documentos, monedas, etc., se ve impresa, hace que nos parezca que el espíritu convive con la época de que proceden, ha caído en mis manos un curioso documento del siglo XVI, procedente del archivo de este Ayuntamiento, que es una copia de una información hecha por la autoridad judicial o administrativa de la antigua Villa, dirigida al Rey (quizás a Felipe II), como memorial o para preparar el fallo del pleito interpuesto contra los vecinos de Huelma por D. Beltrán de la Cueva, Duque de Albuquerque, sobre determinados terrazgos.

El documento, que parece remontarnos hasta aquellos señores de jubón acuchillado, largas espadas, aceradas armaduras, inflexibles hasta con sus Reyes, es curiosísimo en su

contenido, como el sufrido lector podrá apreciar; está escrito en buena letra española, pero con esa libertad ortográfica de su época; tiene corroída, casi en su totalidad, la primera hoja y consta de veinticinco páginas, careciendo de fecha y firma, lo que hace suponer ser una copia de aquel informe o memorial al Rey, para constancia en el Archivo del Municipio. Este escrito, sin copiar las muchas citas legales latinas, traducido al castellano actual, respetando en su ser pocas palabras, entre ellas el nombre de la villa «Guelma» dice así:

Información..... (ilegible)terrazgos

En el pleito que V. M. tiene visto entre el Duque de Alburquerque y la villa de Guelma y sus vecinos, Suplico a V. M. sea servido de ver lo siguiente, fundamento de la justicia de la dicha Villa..... (Aquí sigue la exposición, sin duda, del pleito, corroída totalmente por la acción del tiempo).

Luego dice: ...de la dicha Villa que es de cada..... de lo que cogen en las dichas tierras.

Lo cual presupuesto, lo que la parte de la dicha Villa y sus vecinos pretenden y dicen, es que el dicho Duque no puede, ni tiene derecho, para llevar el dicho terrazgo, ni los vecinos de la dicha Villa son obligados a pagárselo, cerca de lo cual se tratarán dos cosas principales. La una será probar y fundar la intención de la dicha Villa de Guelma y que tienen a su favor la presunción de derecho, para no pagar al dicho Duque los dichos terrazgos, y que le resiste a dicho Duque. La segunda, será responder, largamente, a todo lo que la parte de dicho Duque pretende o puede pretender.

En cuanto a lo primero, se funda llanamente la justicia de la dicha Villa, porque presupuesto de llevar los dichos terrazgos e imposición y tributo.... como (aquí, corroído igualmente y, al final, citas latinas legales) Lo cual también se prueba por derecho del Reino por la C. 6. 7. Ct. 10 de los portazgos, libro seis ordi. que hoy está en el nuevo ordenamiento, en el Ct. n.º 5 2-3 libro seis—getian probatux por la pragmática que los Sres. Reyes Católicos hizieron en Córdoba, año 1492; y el Emperador Don Carlos y Doña Juana, en las Cortes de Segovia, año 532 peti. 70.—Adonde mandan guardar la dicha pragmática, y que los Justicias tengan gran cuidado de ejecutar. Las cuales dos leyes están en el dicho libro 6.º del nuevo ordenamiento C-12. Por las cuales leyes, expresamente se prohíbe a los señores, no puedan imponer ni llevar a sus vasallos nuevas imposiciones, ni acrecentar las antiguas, so las penas en las dichas leyes contenidas, sin licencia de su Magestad. Y así, claro se sigue que la dicha Villa tiene en su favor la presunción de derecho para no ser obligados sus vecinos a pagar la dicha imposición de los dichos terrazgos, y que resiste a dicho Duque, para poder llevar los dichos terrazgos.

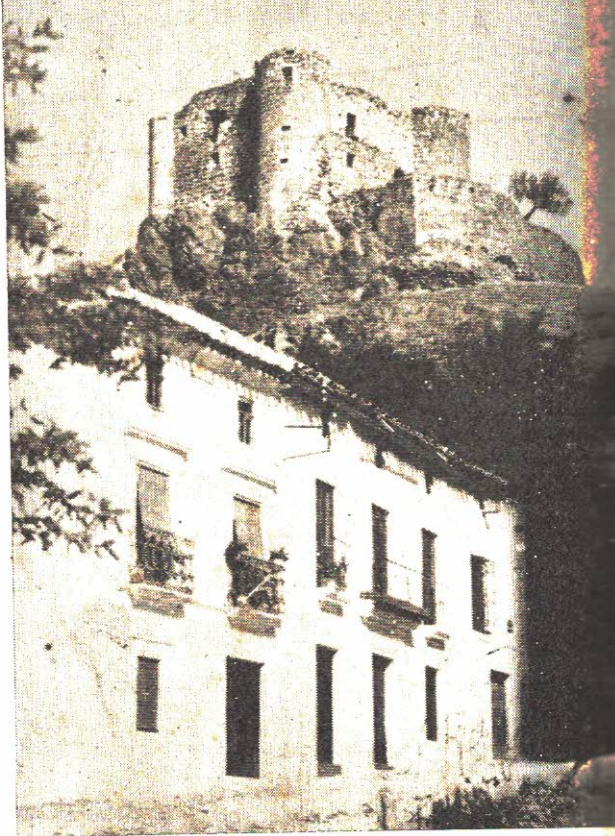
Iten.—por presunción de derecho, se prueba y fundan la intención de la dicha Villa de Guelma; porque todas las tierras de que dicho Duque pretende terrazgos están dentro del término de la dicha Villa; y conforme a derecho, todo lo que está dentro del término de cualquier Ciudad o Villa se presume ser de la Universidad o de los vecinos particulares de tal lugar..... (siguen citas legales) especialmente que muchas de estas tierras estaban incultas cuando los vecinos de la dicha villa las rompieron e hicieron las Hosas y Cortijos. Presúmese que la tal tierra inculta es del Concejo y Universidad de la dicha Villa de Guelma y sus vecinos..... (siguen citas legales). Iten—la dicha Villa prueba, por probanza verdadera, que antes que las dichas Hosas y Cortijos se hizieron toda la tierra de ella era y fué baldíos de tiempo inmemorial a esta parte, lo cual está probado, particularmente, en la pregunta cinco de la dicha Villa, contra lo cual no hay cosa en contrario probado por parte de dicho

Duque. Y así, presupuesto que las dichas tierras y suelo de ellas es baldío y de la Universidad de Guelma, el señorío será del pueblo y vecinos..... (siguen citas legales.) Y siendo esto como es verdad, sin duda que las dichas tierras son del pueblo y de sus vecinos, lo que el Duque pretende llevar a los dichos vecinos que labran las dichas tierras, imposición es notoria, pues quiere llevar el terrazgo de lo que no es suyo, y de lo que no tiene señorío, lo cual es la propia imposición, que las dichas Leyes de estos reinos y los demás derechos arriba referidos, dicen y prohíben que los señores temporales no pueden llevar a sus vasallos. A lo cual no obsta decir, que el dicho Duque es señor de la dicha Villa, y por consiguiente es de los baldíos, porque lo contrario está determinado de derecho, que el pueblo como Guelma tiene fundada su intención contra el señor, para lo que está dentro del término, se presume ser del pueblo, y no del señor; y el señor que pretendiere tener alguna cosa dentro del término, lo ha de probar con cualquiera particular..... (citas legales), y con mi gran razón porque el señor temporal de un pueblo, solamente tiene la jurisdicción y preeminencia del pueblo, y no es señor particular de lo que está en el término..... (citas legales). Así por probanza verdadera, como por presunción de derecho, de que no deben ni son obligados de pagar a dicho Duque los terrazgos. 2.^a Parte. Viniendo pues a la segunda parte, en ella se irá respondiendo a todo lo que alega y dice y pretende la parte del dicho Duque, con lo cual también se irá fortificando la justicia de la dicha Villa y vecinos de ella.

Primeramente, el dicho Duque dice y pretende, que la dicha Villa de Guelma y su término, es solariego; y para probar lo cual, presenta ciertos arrendamientos y otras cartas de venta hechas por estos vecinos, de dicha Villa a otros, que las más antiguas de ellas, son hechas por el año pasado de 1329; y por consiguiente, todo el término es suyo..... (citas legales,) y que así, justamente, lleva los dichos terrazgos, los cuales sin ningún fundamento por lo siguiente:

I,—lo primero, porque la dicha Villa de Guelma, de tiempo inmemorial, está aparte, así en tiempo de moros como de cristianos, siempre fué Villa por sí y sobre sí, y tuvo su término y jurisdicción confinada; y no solo fué Villa, sino muy principal y grande, y muy poblada y cabeza de adelantamiento, y tuvo debajo de sí lugares, aldeas y castillos, lo cual por probanza de muchos testigos lo tiene probado la dicha Villa en el juicio, en las preguntas 2 y 3 y 4 y por la escritura, dio. gr.

I,—lo primero, por un privilegio de la Cofradía de los Vallesteros de la ciudad de Baeza, su data año de 1448, adonde dice: otrosí.—porque a su costa y misión fueron en ganar la Villa de Guelma y de *acón* les hacemos merced. De lo cual bien claro se prueba, la antigüedad de haber sido la dicha Villa de Guelma siempre Villa.



Guelma.—Símbolo hoy de historia legendaria, el que ayer veió el sueño de la antigua villa

2.º lo segundo otra escritura sacada de un pleito, que el Duque Don Beltrán de la Cueva, trató con la ciudad de Jaén, sobre la Mata Bexix, por el año pasado de 1486. De la cual se ha de considerar lo siguiente: Porque por todo y por cada cosa de ello, se prueba la antigüedad de haber sido siempre Villa la dicha Villa de Guelma. Lo primero, por la comisión que los señores Reyes Católicos dieron al Juez, para que conociesen de aquel negocio. En la cual sus Altezas y Don Beltrán de la Cueva, Duque, que fué de Alburquerque, llaman Villa a Guelma y dicen que tiene sus términos, y como aparte de ellos le piden a Jaén el dicho pedazo de término, que se dice la Mata de Bexix. Lo segundo, una petición que dió en Salamanca, estando allí el Audiencia Real Francisco de Santos Tehán en nombre dicho Duque, en el dicho pleito, en que la llaman muchas veces Villa Cn. 25 de Octubre de 1487 años.

Lo tercero..... (ilegible)cedió la dicha Villa de Guelma a Francisco Santes de Valladolid, por el año pasado de 1495 a donde dice la Villa de Guelma. Item, una petición que presenta Andrés López, de Valladolid, en nombre de la Cibdad de Jaén, en esta Ciudad, año de 1506, a donde dice: en el pleito que trató con la Villa de Guelma. Lo cuarto una ejecutoria que se dió en la Audiencia Real en Salamanca al dicho Duque a 28 de Mayo de 1487 años; y en interrogatorio que presentó, a donde en muchas preguntas la llama Villa y dice que tiene términos distintos y apartados de la Ciudad de Jaén y sus comarcas, y, especialmente, en la segunda pregunta y en la tercera, a donde dice: El marqués Don Iñigo López de Mendoza, ganó la dicha Villa de Guelma, con todos sus términos y jurisdicción, y la tuvo y poseyó como

Alcaide y señor de ellos, por el señor Rey Don Juan; y después por el señor Rey Don Enrique. Y en la siete pregunta y en la ocho y en la nueve y en la trece, la llama Villa. Y en la catorce, donde dice: que siendo Cambil y el Abar, de moros, dice que era Villa, y como la Villa tenía y poseía el dicho término de la Mata de Bexix. Todas las cuales preguntas había de articulallo y decillo en las dichas preguntas y aprobado con muchos testigos. Lo 6.º, otra ejecutoria, que presentó el dicho Duque, dada en Valladolid, por el año pasado 1494 y un interrogatorio de muchas preguntas, por donde articula y llama Villa a la dicha Villa de Guelma, especialmente en la segunda pregunta y en la tercera, a donde dice que la dicha Villa de Guelma dividió y partió sus términos con las Villas de Cambil y el Habar y con Jaén por los límites siguientes, adonde pone toda la mojonera; y dice que de tiempo inmemorial se dividieron y partieron los dichos términos por la dicha mojonera; y en cuatro y cinco pregunta, las cuales están probadas por muchos testigos en tres probanzas que hizo el dicho Duque, por el interrogatorio.



Huelva.—Ciudad y castillo

Camilo AMARO

(Continuará)